

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3252/2545

พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี
นายพูลสวัสดิ์ พันธุ์นิกุล
นายสุรชาติ พันธุ์นิกุล

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 268

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 30

การที่จำเลยปลอมลายมือชื่อของนาย ช. กรรมการผู้จัดการบริษัท น. ในคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด แล้วนำคำขอจดทะเบียนนั้นไปยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเพื่อให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทดังกล่าว โดยถอนชื่อผู้ร้องซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท น. ออกจากตำแหน่ง การกระทำของจำเลยย่อมเกิดผลกระทบโดยตรงต่อสถานะและความเป็นผู้แทนนิติบุคคลของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยเฉพาะในความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตาม ป.อ. มาตรา 268 และเป็นผู้เสียหายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) จึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในความผิดดังกล่าวตาม ป.วิ.อ. มาตรา 30

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ , ๒๖๕ , ๒๖๘ , ๙๑ , ๓๒ , ๓๓ และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายพลสวัสดิ์ พันธนิกุล ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์อ้างว่าเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเนวาด้า จำกัด และได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลย เนื่องจากหากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานีหลงเชื่อตามที่จำเลยหลอกลวงและรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทยอมทำให้ผู้ร้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าร่วมเป็นโจทก์ ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหาย ขอให้ยกคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยที่โจทก์กล่าวอ้างมาในคำฟ้องไม่เป็นผลโดยตรงให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นายพลสวัสดิ์เข้าเป็นโจทก์ร่วมจึงเป็นการสั่งโดยผิดหลง ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและมีคำสั่งใหม่เป็นว่าให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิจารณากลับให้นายพลสวัสดิ์ พันธนิกุล ผู้ร้องเข้าร่วมเป็นโจทก์ได้

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คงมีปัญหาค่าที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ว่า นายพลสวัสดิ์ พันธนิกุล ผู้ร้อง เป็นผู้เสียหายและมีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการหรือไม่ เห็นว่า หากข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำฟ้องและคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ว่า จำเลยได้ปลอมลายมือชื่อของนายชูเกียรติ พันธนิกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทเนวาด้า จำกัด ในคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด แล้วนำคำขอจดทะเบียนนั้นไปยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้จด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทดังกล่าว โดยถอนชื่อของผู้ร้องซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเนวาด้า จำกัด ออกจากตำแหน่ง การกระทำของจำเลยย่อมเกิดผลกระทบโดยตรงต่อสถานะและความเป็นผู้แทนนิติบุคคลของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลย เฉพาะในความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘ และเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) มีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในความผิดดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๐ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง คดีนี้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งให้นายพลสวัสดิ์ผู้ร้องเข้าร่วมเป็นโจทก์และมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ว่าผู้ร้องเป็นผู้เสียหายในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิจารณากลับให้ผู้ร้องเข้าร่วมเป็นโจทก์โดยไม่ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานใด สมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่าให้นายพลสวัสดิ์ พันธุ์นิกุล ผู้ร้อง เข้าร่วมเป็นโจทก์เฉพาะในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘.

(กำพล ภู่อุดแสง-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์-สุรชาติ บุญศิริพันธ์)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นายชาญวิทย์ ทรงสว่าง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายสมเกียรติ เจริญสวรรค์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ